CONTRATOS
CELEBRADOS POR ADHESION A
CLAUSULAS GENERALES PREDIPUESTAS

Definición (Art 984)

El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción.

Tiene dos partes:

Por un lado, el predisponente, que es quien redacta el documento contractual o se sirve de la redacción efectuada por un tercero.

Por otro lado, el adherente, que no solo no ha participado en la creación del texto contractual sino que tampoco ha influido en su contenido.

Requisitos:

Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible.

Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. (si afecta obligaciones esenciales es abusiva)

La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares.

Cláusulas particulares.

Las cláusulas particulares son aquellas que, negociadas individualmente, amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen estas últimas.

(«En los contratos de adhesión y de consumo no hay clausulas particulares, porque no se negocian, no hay beneficios para la parte que las incluye. Debo alegarlas para que se invierta la carga de la prueba» Carlos Ghersi)

Interpretación

Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente.

En los contratos previstos en esta sección, se deben tener por no escritas:

a) las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente;

b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias;

c) las que por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles. (son cláusulas sorpresivas, inesperadas, insólitas que el adherente no imagina que integrarían el contenido del contrato.)

…”es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor”.

La expresión “desnaturalización” de la relación a la que se halla obligado el predisponerte refiere a tres hipótesis:

a) ampliando los derechos del proveedor/profesional con daño al consumidor;

b) modificando, en su favor y en algún sentido, la obligación a la que se ha comprometido en su carácter de proveedor/profesional;

c) ampliando las obligaciones del consumidor o restringiendo o suprimiendo sus derechos.